



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

עו"ד וכמן זאב
קיבוץ דליה 2, הוד השרון

התובע:

נגד

אסרף רפאל
באמצעות ב"כ: עו"ד אסרף חגי
דרך רמתים 96, הוד השרון

הנתבע:

פסק דין

לפניי תביעה לסילוק יד מחניות הממוקמות במרתף הבית המשותף, הידועות כחניות מספר 12 ו - 13 וקבלת דמי שימוש ראויים החל מחודש יוני 2018.

רקע עובדתי בקצרה

1. עסקינן בבית המשותף שברחוב קיבוץ דליה 2 בהוד השרון הידוע כחלקה 797 בגוש 6442 (להלן - "הבית המשותף"). לבית המשותף ניתן צו רישום בית משותף בתאריך 19.3.2019 (להלן - "צו הרישום") ובמועד זה נרשם לו תקנון מוסכם (להלן - "התקנון המוסכם"). לבית המשותף חמש קומות ובו 8 תתי חלקות.

2. התובע הוא בעלים של מחצית מדירה הידועה כתת חלקה 4 בבית המשותף (להלן - "התובע") ואילו הנתבע הוא הבעלים של דירה הידועה כתת חלקה 8 בבית המשותף (להלן - "הנתבע").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מהלך הדיון

3. בתאריך 30.4.2023, התקיים קדם משפט (להלן - "דיון קדם המשפט"). בדיון נשמעו טענות הצדדים באריכות ובסופו נקבע ההליך לדיון הוכחות.
4. בתאריך 18.12.2023 התקיים דיון ההוכחות, כאשר מטעם התובע, לא העידו עדים והתובע לא נחקר ומטעם הנתבע העידו הנתבע עצמו, וכן גב' ענת יעקבי (להלן - "הפרוטוקול"), ולאחריו סיכמו הצדדים את טענותיהם.
5. אביא להלן עיקר טענות הצדדים בגדרם.

תמצית טענות התובע בסיכומיו

6. הנתבע הוא הקבלן שבנה את הבית המשותף. הוא גם זה שהגיש את הבקשה לרישום הבית המשותף.
7. לכל דירה בבית המשותף הוצמדו שתי חניות - סה"כ 8 תתי חלקות, 16 חניות. שתי החניות הנוספות שבמחלוקת, הן בגדר רכוש משותף. עובדה זו קיבלה ביטוי בצו הרישום כאשר הנתבע עצמו הוא זה שהכין את צו רישום הבית המשותף.
8. בהתאם לאמור בסעיפים 7 ו- 125 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969, (להלן - "חוק המקרקעין"), המרשם הוא זה שגובר. התקנון המוסכם מעיד כי לכל דירה יש שתי חניות, ובסה"כ הוצמדו 16 חניות לשמונה דירות. שתי חניות הנותרות הן חניות אורחים והן בגדר רכוש משותף. אף תשריט הבית המשותף, אשר הוגש לרישום על ידי הנתבע מגדיר את שתי החניות כשטח משותף.
9. בסעיף 9 להסכם המכר בין הנתבע לתובע, אין זכר לאופן חלוקת החניות שבמחלוקת.
10. בהסכם השיתוף שנחתם בתאריך 13.7.2015 (להלן - "הסכם השיתוף") מופיעה טבלת חניות ומחסנים שנחתמו על ידי הבעלים. אולם בטבלה זו, לא מופיעות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

החניות שבמחלוקת. מכל מקום, רישום התקנון המוסכם, תואם את הדרישות התכנוניות, לרבות היתר הבנייה ולפיהן שתי החניות לא יוצמדו לדירה כלשהי.

11. העדה מטעם הנתבע קנתה את הנכס במטרה להשכירו ומשכך לא זכרה, אלו חניות מיועדות לאורחים.

12. הנתבע היה מיוצג לכל האורך, את כל ההסכמים שבכתב הוא הכין, הוא זה החתים את בעלי הדירות, ואין שום ראיה שהרישום נעשה בשגגה.

13. יש להורות לנתבע לסלק את ידו משטח החניות, לרבות פירוק המחיצה שמפרידה בין שתי החניות, וסילוק הציוד ששייך לנתבע או למי מטעמו ולהשאיר את החניות פנויות לאורחים מזדמנים.

14. יש לחייב את הנתבע בדמי שימוש ראויים בגין שימוש בחנייה למשך תקופה של 66 חודשים נכון להיום. דמי השימוש מחושבים באופן הבא: חניה בגודל של 16 מ"ר שמשמשת כמחסן או לחניה, ששוויה 7 ש"ח למ"ר, כשהסכום הוא 7,392 ש"ח נכון להיום. כן, יש לחייב את הנתבע בהוצאות משפט ושכ"ט עו"ד כדין.

תמצית טענות הנתבע בסיכומיו

15. לפנינו שתי סוגיות – סוגיית סילוק היד וסוגיית דמי השימוש. לגבי סילוק היד – מדובר בבית משותף שנרשם כאשר שתי חניות בחניון הבניין נרשמו כרכוש משותף ולא הוצמדו לדירות. הסיבה לכך הייתה דרישת הוועדה המקומית להוסיף עוד שתי חניות אורחים. שטח זה נגרע משטח המרתף של דירת הנתבע לפי התכנון הראשוני, ולכן במסגרת הסכם השיתוף נקבע בסעיף 13.1 סיפא שהנתבע יהיה זכאי לחניות או למחסנים העודפים בבניין לאחר הצמדת שתי חניות ומחסן לכל דייר.

16. הסכם השיתוף נרשם בפנקסי המקרקעין. בעקבות האישור העקרוני של הבקשה להיתר, וכפי שנקבע בסעיף 13.1 להסכם השיתוף, הבעלים של המגרש התכנסו לצורך חלוקת חניות ומחסנים. לפי העקרונות שנקבעו בסעיף 13.2 להסכם השיתוף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- במסגרת החלוקה, כפי שעלה מעדות הנתבע והעדה, הנתבע קיבל עשר חניות. ביניהן שתי החניות הנוספות, שתי חניות טוריות שמספרן 12 ו- 13.

17. היתר השינויים ניתן לפני טופס 4. לקראת טופס 4 נתבקש הנתבע לרשום הערה לפי תקנה 27 ואז התבררה טעות שהצריכה הגשת בקשה להיתר שינויים, שבמסגרתו התבצע התיקון בנוגע לחניות 12 ו- 13.

18. עקב דרישת הוועדה המקומית וכתנאי לטופס 4 ורישום הערה לטובת העירייה, חניות 12 ו-13 נרשמו כשטח משותף ולא כהצמדה לדירה.

19. אלא שהיעדר האפשרות המעשית לרשום את החניות, לא גרע כהוא זה מההסכם בין בעלי הדירות לייחוד השימוש בחניות לטובת הנתבע. במסגרת ההסכמות הוקנתה לנתבע זכות שימוש ייחודית בחניות שבמחלוקת.

20. ביום 24.6.2018 התקשרו הנתבע מצד אחד והתובע ורעייתו מצד שני, בהסכם מכר (להלן - "**הסכם המכר**"), במסגרתו מכר להם הנתבע דירה בקומה א' שאליה הוצמדו שתי חניות ומחסן. להסכם המכר צורף הסכם השיתוף ופרוטוקול החלוקה, כולל תשריט חניות החניון, עם סימון מספרי החניות והמחסנים. הנתבע הצהיר בהסכם המכר כי הדירה על הצמדותיה ייוחדו לו בהסכם השיתוף, וכי זכויותיו בדירה כפופות להסכם השיתוף. התובע, מנגד, הצהיר כי בדק היטב את זכויות המוכר בדירה ובבניין, כי ניתנה לו אפשרות לבדוק באמצעות מומחים מטעמו את הדירה והבניין מבחינה פיזית ומשפטית, לרבות רישומו ובוועדות התכנון, וכי הוא קונה את הדירה כמות שהיא ומוותר על כל טענה כלפי הנתבע. התובע הוסיף והצהיר כי ידוע לו שהסכם השיתוף והנספחים לו עניינם חלוקה פנימית בין הבעלים, ואין בהם כדי להקנות לו זכויות כלשהן מכוחן או בכלל (סע' 4.2 להסכם המכר).

21. טענות התובע מתמצות בהוראות התקנון המוסכם. התובע הסתיר ולא גילה בכתב התביעה את העובדות בעניין ההסכמה לייחוד השימוש בין הבעלים, כפי שמובא בהסכם השיתוף ובפרוטוקול החלוקה, ולא גילה שעובדות אלה הובאו לידיעתו והוא נתן להן את הסכמתו המלאה במסגרת הסכם המכר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. ההלכה הפסוקה קובעת, שתובע שנמנע מלגלות עובדות מהותיות בכתב התביעה, מושתק ומנוע מלהתכחש להן, וזו אף יכולה להיות עילה למחיקה על הסף.

23. גם בכתב התשובה לכתב ההגנה, התובע לא התכחש לעובדות שטען הנתבע, אלא חזר והתמקד בטענה שהחניות שייכות לרכוש המשותף. דהיינו, התובע מודה ואינו מכחיש כי ידע על הסכמות אלה והביע הסכמתו הבלתי מסויגת אליהן.

24. התובע ורעייתו לא העידו, לא הביאו שום עד אחר מטעמם, חוסר היכולת והאפשרות לחקור אותם על ההסכם ועל ידיעתם והסכמתם לעובדות כצד להסכם וכעו"ד שהיה צד לניסוח ההסכם, מקים חזקה, שאילו העידו, עדותם הייתה מזיקה לגרסתם.

25. מרגע שצורפו מסמכים בכתב המעידים על הסכמה גורפת בין הבעלים, לייחוד השימוש בחניות לטובת הנתבע, שהובאו לידיעת התובע, נטל השכנוע עובר אל התובע לסתור ולהוכיח אחרת. אך הוא לא העיד, ולכן לא עמד בנטל השכנוע החל עליו.

26. ניסיונות התובע להתכחש תקופה ממושכת להסכמתו לעניין החניות לאחר שרכש את הדירה ונכנס להתגורר בבניין, וידע העובדות לאישורן, הם חוסר תום לב. התביעה היא תביעת נקם על בשל אי היענות הנתבע לשלל הדרישות וההטרדות שהובאו על ידי התובע לרבות לעניין מיזוג האוויר בדירה. חוסר תום לב זה, מטיל השתק ומניעות כלפיי התובע.

27. בפס"ד בעניין ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 2917/01 **אריה נחשון נ' מלמד שלום** (נבו 23.02.2005) (להלן - "**עניין אריה נחשון**") נדון מקרה דומה של בעל דירה שביקש להתכחש להסכמות בשל תלונה שהגיש בעל דירה אחר נגדו. ביהמ"ש המחוזי, אגב הפניה לפסה"ד בעניין ע"א 815/81 **יעקב כליפא נ' אלי שאול**, לו(3) 078 (1982) (להלן - "**פסק דין כליפא**") קבע כי בעל הדירה לא יכול לחזור בו מהסכמות, שכן על פי ההלכה הפסוקה, בהיעדר הצמדה פורמלית, מנוע בעל דירה להתנגד לשימוש ייחודי שעושה בעלים אחרים של דירה אחרת ברכוש המשותף, לאחר שנתן הסכמתו.

28. אף בפסק הדין בעניין ת"א (שלום חי) 1834-07-19 **ליהי דוחובני נ' אלכסנדר טברסקי** (נבו 02.03.2021) (להלן - "**עניין ליהי דוחובני**") נפסק על יסוד ההלכות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנוהגות, בדומה למקרה שלפנינו, כי ידיעת התובעים עת רכשו הדירה כי קיימת חלוקת שימוש ברכוש המשותף, מקימה נגדם מניעות והשתק מלטעון נגדה.

29. בניגוד למדיניות שחלה בשעתו, וכפי שנכתב בכתב ההגנה, קיים אופק תכנוני לביטול חניות האורחים והצמדתן לנתבע.

30. אשר לדרישת דמי שימוש ראויים, דינה להידחות מתוקף דחיית התביעה לסילוק יד, בלי לגרוע מטענת הנתבע שהתובע לא יכול ואינו רשאי לתבוע דמי שימוש ראויים בשם הנציגות, שעה שהיא אינה צד להליך. בנוסף, התובע לא הוכיח דבר לעניין גובה דמי השימוש הראויים לרבות באמצעות חוות דעת מומחה ולו בשל כך דין הדרישה להידחות.

דיון והכרעה

31. אקדים אחרית לראשית ואציין כי לאחר שעיינתי בכל המסמכים המונחים בפני, התרשמתי באופן בלתי אמצעי מהעדים שהעידו ושקלתי את טענות הצדדים, החלטתי לקבל את התביעה לסעד לסילוק יד ולדחות את הסעד לקבלת דמי שימוש ראויים.

32. בטרם נימוקיי, אסקור בקצרה את ההלכות החלות לענייננו, שכן הצגת ההלכות העיקריות להן נזדקק, תסייע להבנת המחלוקת, ומעבר לכך בהתוויות שיוסקו ממנה יהא למקד את ההכרעה בטיעונים הרלוונטיים ולצמצם את היריעה.

33. שאלת סילוק היד שבמחלוקת, דורשת דיון גם במחלוקת הקניינית הקשורה לבעלות הצדדים. אציין כי בכל הקשור לבעלות והנובע ממנה, אדון אגב גררא בהתאם לסעיף 76 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, שכן לצורך הכרעתי בסילוק יד, קיים הכרח להדרש גם למחלוקת שבין הצדדים בשאלת שטח זכויותיהם הקנייניות [ראו והשוו ע"א 10112/03 גיטה פת נ' דן קטלן-אסון, בפסקה 23 (נבו 04.10.2009); ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2, קרית אונו נ' דן ירדני, לח(4) 487 (1984)]. ויודגש, כי אין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהכרעתי בסוגיית המחלוקת הקניינית כדי למנוע הבאתה בפני בית המשפט לו נתונה הסמכות הייחודית לדון ולהכריע בעניינים קנייניים [ראו והשוו (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 514/20 ע.י.ר. קרן - השפע נדל"ן בע"מ נ' יעקובי עציון, בפסקה 62 (נבו 10.08.2021)].

34. הכלל הוא שרישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהיה ראיה חותכת לתכנון (סעיף 125(א) לחוק המקרקעין), ועל המבקש לסתור חזקה זו ולהוכיח טעות ברישום, מוטל נטל כבד ומשמעותי [ראו ע"א 1445/11 אברהם מרטינו נ' איתן רילוב (נבו 25.11.2012)]. תכליתו של סעיף 125(א) לחוק המקרקעין היא הבטחת פומביות, אמינות, ודאות וסופיות הרישום במרשם, בכל הנוגע לזכויות הטעונות רישום במקרקעין מוסדרים [ע"א 1559/99 צימבלר נ' תורג'מן, פ"ד נז(5) 49, 60 (2003)]. נוכח התכלית והצורך להבטיח את יציבותן של זכויות רשומות במקרקעין מוסדרים, לא בנקל ייעתר בית המשפט לתביעה שמטרתה תיקון הרישום, והפסיקה מורה כי נטל ההוכחה על הטוען לתיקון הרישום, הוא כבד [ע"א 2576/03 אהובה וינברג נ' האפוטרופוס לנכסי נפקדים (נבו 21.2.07)].

35. עוד מושכלות יסוד הן כי על המפקח על רישום מקרקעין לחרוץ את הדין על פי המצב הרישומי הקיים [ר"ע 587/83 ועד הבית ברחוב תנועת המרי 2 קרית אוננו נ' ירדני, פ"ד לח(4) 487, 494 (1984)]. וכן, כשיש סתירה בין התשריט לבין המלל המופיע בתקנון, או לבין המלל המופיע בטבלת השטחים, יש להעדיף את התשריט [ע"א 3213/97 יחזקאל נקר נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה הרצליה, נג(4) 625 (1999); ת"א (מחוזי י-ם) 3648-09 א.ר.ט. שירותי אחסנה בע"מ נ' מגדלי עסקים (אחזקות) בע"מ, בפסקה 12 (נבו 16.02.2012); ת"א (שלום ק"ג) 5760-03-17 פנינה שטרן נ' אברהם דגורקר, בפסקה 23 (נבו 15.07.2018)].

36. הסכם שיתוף-משנרשם, כוחו יפה גם כלפי אדם שנעשה שותף לאחר מכן וכל אדם אחר. משכך נהוג לראות ברישומו של הסכם השיתוף כמשכלל את ההסכמות שבו לרמה של קניין [סעיף 29 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969; ע"א 48/16 דהאן נ' שמחון, פסקה 33 (נבו 9.8.2017); ע"א 269/74 בוקובזה נ' הממונה על המרשם, פ"ד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כט(1) 243, 252-251 (1974); ע"א 8227/20 **ערן קסירר נ' חיים אמסלם**, פסקה 17 לפסק דינה של השופטת כנפי-שטייניץ (נבו 12.07.2023).

37. כמו כן, תקנון מוסכם, שלא כמו דברי חקיקה, הוא חוזה ומשנרשם תקנון מוסכם, כוחו יפה לכל בעלי הדירות בבית המשותף, וגם אלו, שנעשו בעלי דירות לאחר מכן, ויש לו מעמד קנייני ראו סעיף 62(ג) לחוק המקרקעין; רע"א 3463/11 **עזבון המנוח אהרונר שלמה ואח' נ' עופר מרכזים בע"מ** (נבו 16.01.2013); עש"א (מחוזי חי') 15624-06-15 **פריבאי נכסים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף ברח' התעשייה 11 נשר** (נבו, 08.11.2015); ע"א (מחוזי חיפה) 1589/05 **מצר נירה נ' יעקב וזלדה גיטיס** (נבו 14.06.2006); א' אייזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי: בתים משותפים (תשס"א-2001), עמוד 133].

38. כשיש סתירה בין הוראות התקנון המוסכם, לבין הוראות חוזים פרטניים, יגבר התקנון המוסכם [ראו פסק דינו של כב' השופט יעקב שפסר בעניין עש"א 3210-05-21 אלי רוני ואבי יוזמה ופתוח בע"מ נ' מורן טכנולוגיה ניקוי בע"מ, בפסקאות 24 (8.10.2021) (להלן - "עניין אלי רוני"); ת"א (שלום ב"ש) 29336-03-10 חנה חדד נ' צביקה מימון (נבו 01.08.2011); (המפקח על המקרקעין נתניה) 246/21 קומרט יישומים עסקיים בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מרחוב דוד רמז 13, נתניה, בפסקה 43 (נבו 01.02.2024)].

39. לצורך הוצאת חלקים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה אחרת יש צורך בהסכמה פוזטיבית ברורה ומפורשת של כל בעלי הדירות [סעיפים 55(ג) ו-62(א) סיפא לחוק המקרקעין; ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי-רפול, פ"ד נ"ד(3) 389, 394(2000)].

40. סיווג האם רכוש כלשהו הוא חלק מהרכוש המשותף או חלק מדירה טעון בחינה דו שלבית - בשלב הראשון יש לבחון האם הוא מהווה רכוש משותף או דירות ורק ככל שאומנם יקבע כי הוא רכוש משותף, יש לבחון, בשלב השני, האם נגרע או הוצא כדין מגדרו של הרכוש המשותף והוצמד לדירה [ע"א 7260/12 עמליה פרנק כהן נכסים והשקעות בע"מ נ' חברת "יוזב נכסים בע"מ" (נבו 20.11.2016) (להלן - "פסק דין עמליה פרנק"); עש"א (מחוזי ת"א) 46262-05-21 דניאל וולפמן נ' שלמה חיים רוזנר, בפסקה 10 (נבו 01.12.2021)]. אשר לשלב הראשון, המבחן הרלוונטי להכרעה אם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

שטח נחשב לרכוש משותף הוא "מבחן הייעוד", במסגרתו יש לבחון אם השטח האמור נועד על פי מהותו לשמש את כלל בעלי הדירות או מרביתם; והאם ניתנה לכלל בעלי הדירות או למרביתם זכות, או למצער רשות, להשתמש בשטח זה [ע"א 698/85 בן צור נ' ששון, פ"ד מא(3) 144, 150-151 (1987); ע"א 686/02 עמותת בעלי ודיירי קריית וולפסון בירושלים נ' קריית וולפסון בירושלים חברה לניהול ושירותים בע"מ, פ"ד נט(1) 943, 955 (2004); ע"א 1939/14 נציגות הבית המשותף שברחוב מאיר יערי 17 תל אביב נ' בוכריץ, פסקה 31 (נבו 23.10.2017)]. בשלב השני יש לבחון האם נכסים אלה נגרעו ממנו כדין בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973 [ע"א 5791/19 עדי נכסים אילת בע"מ נ' 108 בעלי זכויות במקרקעין בגוש 40039 חלקה 12, בפסקה 22 (נבו 25.01.2022) (להלן - "פסק דין עדי נכסים")].

41. מושכלות יסוד הן שלא ניתן להוציא חלקים מהרכוש המשותף אלא לצורך הצמדתם לדירות [סעיף 62 לחוק המקרקעין; סעיף 6 לחוק המכר (דירות), תשל"ג-1973; ע"א 213/80 שמעונוף נ' ברוכים לו(3), 808, בעמ' 813; ע"א 750/88 אברהם רובינשטיין ושות', חברה קבלנית בע"מ נ' אברהם וקמילה אגמי ואח' - דיירי הבית המשותף ברח' קדושי קהיר 36-38 בחולון, מד(4) 861 (1990); אריה איזנשטיין יסודות והלכות בדיני מקרקעין - חלק שלישי בתים משותפים, 113 (2001)].

42. הנטל להוכיח כי חלקים מסוימים הוחרגו כדין מן הרכוש המשותף רובץ לפתחו של הטוען כי הוחרגו [ע"א 374/08 קטן (איטן) נ' הורנשטיין (מינץ), פסקה א' לחוות דעתו של השופט (כתוארו אז) א' רובינשטיין (נבו 25.12.2012); פסק דין עדי נכסים, בפסקה 16].

43. כשמדובר בהחרגה מהרכוש המשותף על ידי היזם שהקים את הבניין, קבע המחוקק בסעיף 6 לחוק המכר (דירות) דרישות יידוע מחמירות, שהפסיקה החמירה בפרשנותן [ע"א 6421/21 יעקב וידר נ' סא"ל משכנות הארץ בע"מ, בפסקה 10 ג לפסק דינו של כב' השופט ע' גרוסקופף (נבו 09.05.2023) (להלן - "פסק דין יעקב וידר")]; פסק דין עמליה פרנק, בפסקה 15 לפסק דינה של כב' הנשיאה מרים נאור].

יישום לענייננו בנושא הסעד בדבר סילוק יד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

44. בתאריך 13.7.2015 נחתם הסכם שיתוף בין הנתבע לבעלי הזכויות במגרש שעליו נבנה הבניין, ההסכם נרשם בלשכת הרישום באמצעות רישום הערת אזהרה בתאריך 19.6.2018 (שטר מספר 24754/2018).

45. בסעיף 13.1 להסכם השיתוף נקבע כי כל צד להסכם השיתוף יקבל צמד חניות ומחסן וכן נקבע סדר הבחירה. עוד נקבע בהסכם השיתוף שיתר החניות והמחסנים שיוותרו לאחר החלוקה יוצמדו לנתבע (צד א' בהסכם שיתוף). וכך קיבלו גם הדברים ביטוי בפרוטוקול הדיון:

"ש.: מפנה להסכם השיתוף, מוצג 1. מה נקבע בהסכם השיתוף לגבי חלוקת חניות ומחסנים?

ת.: בהסכם השיתוף הוסכם לכל דירה 2 חניות ומחסן, ושתי החניות הנותרות שייכות לי. כל המחסנים והחניות העודפים שייכים לי. למה, כי קיזזו במרתף ובמחסן שלי, העירייה ביקשה 2 חניות אורחים שלא ידענו, קיזזו לי מהמחסן שלי ומהמרתף שלי. לכן החלטנו כל השותפים שלי שכל מה שנותר, מחסנים וחניות בבניין – הכל שייך לי. מפנה לסעיף 13.1" (עמוד 6 שורות 5-10 לפרוטוקול)

46. בסעיף 3.2 להסכם המכר, במסגרת הצהרות המוכר (הנתבע כאן), הוסכם: "כי כלל בעלי הזכויות בחלקה (להלן: "הבעלים") התקשרו בהסכם שיתוף, ומכוחו נקבעה חלוקת יחידות המגורים בבניין ביניהם, לרבות מחסנים וחניות (להלן: הסכם השיתוף)"; כי מתוקף הסכם השיתוף והחלוקה על פיו, הדירה יוחדה לו והוא בעל מלוא הזכויות בה, הזכאי הבלעדי להירשם כבעליה, והמחזיק הבלעדי שלה. העתק הסכם השיתוף מיום 13.07.2015.....".

47. בסעיף 4.2 להסכם המכר, במסגרת הצהרות הקונה (התובע כאן) הוסכם: "כי ידוע לו שחלוקת הזכויות עפ"י הסכם השיתוף והנספחים לו עניינם חלוקה בין הבעלים לבין עצמם, וכי אין באמור בהם כדי להקנות לקונה זכויות כלשהן מכוחם או בכלל, אפילו נאמר בהם אחרת, וכי זכויות הקונה מתמצות בדירה כהגדרתה במבוא לעיל, ולא שום הצמדה או תוספת אשר לא



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נזכרו במפורש לעיל, ולמעט חלק יחסי ברכוש המשותף, כפי שיקבע בעת רישום הבית המשותף.

48. עיון בנסח ההיסטורי מעלה כי בתאריך 7.3.20219 **בוטל** רישומו של הסכם השיתוף בלשכת רישום המקרקעין (שטר מבטל 12256/2019, במסגרתו בוטל שטר מספר 24754/2018 - הוא הסכם השיתוף).

49. בתאריך 19.3.2019 ניתן צו רישום והופקד תשריט הבית המשותף, ונרשם לו תקנון מוסכם. על מסמכי רישום הבית המשותף חתומים, בין השאר, הנתבע מר אסרף רפאל והעדה גברת ענת יעקובי שהייתה צד להסכם השיתוף המקורי.

50. משעה שבוטל רישומו הסכם השיתוף, אין לו עוד מעמד קנייני, אלא לכל היותר מעמד חוזי [ע"א 8227/20 **ערן קסירר נ' חיים אמסלם**, פסקה 18 לפסק דינה של כב' השופטת כנפי-שטייניץ (נבו 12.07.2023); ע"א 48/16 **דהאן נ' שמחון**, בפסקה 2 לפסק דינה של השופטת חיות ובפסקה 33 לפסק דינה של כב' השופטת ברק-ארז (נבו 9.8.2017)], ומכל מקום, בשעה שנרשם תקנון מוסכם, ניתן לו מעמד קנייני בעל תוקף קונסטיטוטיובי, אשר בוודאי גובר על הסכם השיתוף הקודם לו, במיוחד כשזה נמחק מהמרשם.

51. אלא שגם אם הסכם השיתוף לא היה נמחק מהמרשם, הרי שהתקנון המוסכם שנרשם מאוחר לו, גובר על הסכם השיתוף במקרה של סתירה בין השניים. מסקנה זו מתחזקת במיוחד, כשהנתבע עצמו, הוא זה שהביא לרישום התקנון המוסכם. ויפים לעניין זה הדברים שנקבעו על ידי כב' השופט יעקב שפסר בעניין **אלי רוני לעיל**: "**בנוסף, במקרה דנן יש לתת את הדעת לכך שהתקנון המוסכם נוסח, נחתם והוגש לרישום על ידי המערערת. משמע, בהתנהלות זו גילתה המערערת את דעתה, כי ברצונה לפעול בהתאם לאמור בתקנון ובכך לשנות כל הסכמה קודמת הסותרת את האמור בו**". (בפסקה 31, ההדגשה כך במקור, מ"פ)

52. עיון בתקנון המוסכם מלמד כי בעלי הדירות הסכימו להוציא את החלקים הבאים ולהצמידם לדירות, כל זאת באופן הבא:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

1. בהתאם לאמור בסעיף 55 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן: החוק), אני (אנו) מוציא (ים) חלקים מהרכוש המשותף ומצמידים לדירות כדלהלן:

דירה מספר משנה	תאור ההצמדה	שטח במ"ר	סימון בתשריט	צבע
797/1	חניה חניה מחסן קרקע	13.5 13.5 4.4 119.0	ז' ח' כא' כה'	ירוק
797/2	חניה חניה מחסן קרקע	13.5 12.0 4.4 167.0	ט' י' כג' כו'	צהוב
797/3	חניה חניה מחסן	13.5 12.0 4.4	א' ב' כב'	כתום
797/4	חניה חניה מחסן	12.0 13.5 3.8	ה' ו' יט'	חום
797/5	חניה חניה מחסן	13.5 13.5 3.7	ג' ד' יז'	כחול
797/6	חניה חניה מחסן	13.5 12.0 3.7	יא' יב' כז'	סגול
797/7	חניה חניה מחסן מרפסת גג	13.5 15.0 3.8 110	יג' יד' יח' כז'	תכלת
797/8	חניה חניה מחסן מרפסת גג מרפסת גג מרפסת גג	15.0 18.0 4.4 85.7 28.8 93.4	טו' טז' כד' כח' כט' ל'	ירוק

דירת
הנתבע

53. כך שבהתאם לתקנון המוסכם, הוצמדו לדירת הנתבע שתי חניות בלבד - חנייה טו וחנייה טז, אשר מסומנות בצבע ירוק בתשריט הבית המשותף.

54. אף עיון בתשריט הבית המשותף, מעלה תמונה זהה ביחס לדירת הנתבע:

ירוק	15.00 18.00 4.40 85.70 28.80 93.40	טו טז כד כח כט ל	חניה חניה מחסן מרפסת גג מרפסת גג מרפסת גג	217.00	187.00 + 30.0	797/8	8	דירת גג	רביעית + גג
------	---	---------------------------------	--	--------	---------------------	-------	---	---------	-------------------

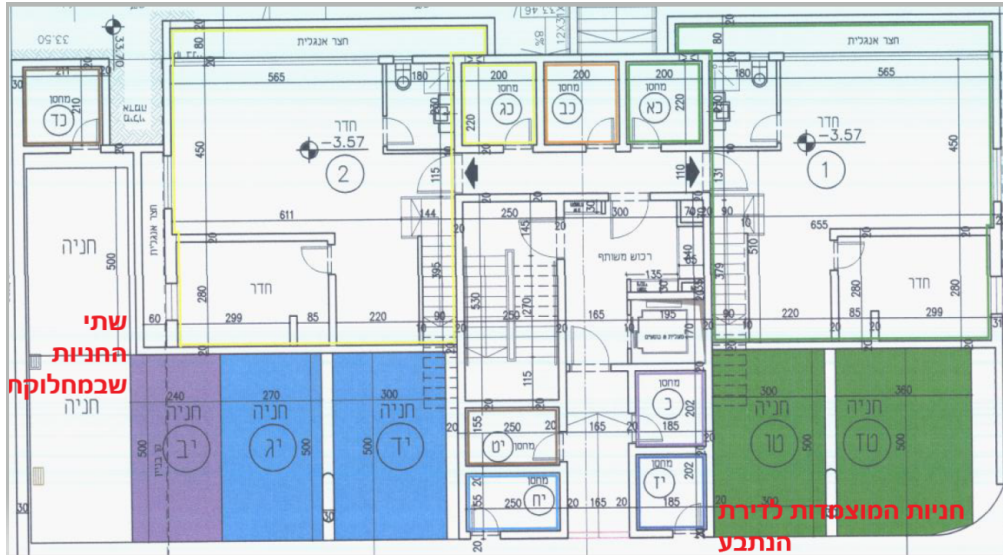


מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובמפת התשריט:



55. עיון בתשריט הבית המשותף מעלה באופן ברור ומוחשי, כי לדירת הנתבע הוצמדו שתי חניות - חנייה טז וחנייה טו המסומנות בצבע ירוק, ומנגד החניות שבמחלוקה, שתי החניות העוקבות, הממוקמות בסמיכות לחניה יב (להלן - "החניות שבמחלוקה"), לא הוצמדו בתשריט הבית המשותף לדירה כלשהי ומשכך חניות אלו הן בבחינת רכוש משותף.

56. אני ער לטענותיו של הנתבע, שכדי לקבל את טופס האכלוס (טופס 4) מהרשות המקומית נאלץ הוא לצורך לרשום את החניות שבמחלוקה כדי שיתאימו לדרישות הרשות המקומית לפני מתן טופס האכלוס. אלא שדווקא טענה זו, מחזקת את מסקנתי ולפיה אין כל טעות במרשם. שכן, התובע בכוונת מכוון, רשם את שתי החניות שבמחלוקה לא כהצמדה לדירה, ומשכך הן בגדר רכוש משותף.

57. לאור הפסיקה הקובעת שהתקנון המוסכם שנרשם גובר על הסכם מכר פרטני (עניין אלי רוני לעיל), די היה בכך כדי לדחות את טענות הנתבע לפיה החניות שבמחלוקה יוחדו לדירתו, אולם מבחינת למעלה מהצורך, אני סבור שגם הסכם המכר הפרטני (נספח 5 לתיק מוצגי התובע), אין בו כדי לסייע אלא להיפך, ואסביר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

58. סעיף 9 להסכם המכר שכותרתו "רכוש משותף, הוצאתו ואחזקתו" שותק בכל הקשור לחניות שבמחלוקת, אך הוא מפנה להסכם השיתוף. בהסכם השיתוף אין אמירה מפורשת המחריגה חלקים מהרכוש המשותף, או המצמידה את החניות שבמחלוקת לדירת הנתבע. סעיף 13 להסכם השיתוף שכותרתו "הצמדת המחסנים והחניות", אינו נוקב בחניות שבמחלוקת. האמירה הכללית שבסעיף 13.1 להסכם השיתוף ולפיה "יתר החניות והמחסנים בבנין לאחר החלוקה לעיל, ייוחדו לצד א בלבד", אין בה כדי לסייע לנתבע, שעה שמדובר באמירה כללית, שאינה עונה על הדרישות המחמירות שנקבעו במסגרת סעיף 6 לחוק המכר (דירות), בכל הקשור להחרגה מהרכוש המשותף, בוודאי כאשר טענה זו מועלית על ידי הנתבע, שהוא היזם שהקים את הבית המשותף אשר נדרש, בין השאר "לפרט ב"רחל בתך הקטנה" את החלקים המדויקים שבדעתו לגרוע מהרכוש המשותף" [פסק דין עמליה פרנק לעיל, בפסקה 28 לפסק דינה של כב' הנשיאה מרים נאור].

59. אלא שלא רק שאין בסעיף זה, אמירה מפורשת שהחניות שבמחלוקת, יוצמדו לדירת הנתבע, אלא שסעיף 13.2 להסכם השיתוף קובע שחלוקת החניות תיעשה "בהתאם ובכפוף כמובן לתוכניות". לטענת הנתבע, אילוץ התכנון חייבו אותו לרשום את החניות שבמחלוקת כחניות לאורחים, וזו הסיבה שלטענתו נמנעה ממנו האפשרות לרשום את החניות שבמחלוקת כהצמדה לדירה שבבעלותו, ובמילותיו של הנתבע "השינוי שביקשו חניות לאורחים, ובלי זה לא ניתן לקבל טופס 4" (עמ' 6 ש' 40 לפרוטוקול). כך שהסכם השיתוף, לרבות חלוקת החניות, היה בכל מקרה כפוף לאילוץ התכנון, שבסופו של דבר אילצו את הנתבע לרשום את החניות שבמחלוקת שלא כהצמדה לדירתו (ראו היתר הבנייה מתאריך 2.8.2016 שצורף כמוצג 3 לתיק מוצגי התובע שבו נאמר כי תנאי להיתר "שהחניות הנוספות ירשמו כשטח משותף ולא יוצמדו ליחידות הדיר").

60. לא נעלמה מעיניי טבלת חלוקת החניות, המופיעה בנספח ב' להסכם המכר, אך עיון בטבלה מעלה כי לדירת הנתבע (דירה מספר 8), ייוחדו רק החניות 17 ו-18. ער אני לכך שבטבלה זו, ביחס לדירה 6, הממוקמת בקומה השנייה ושבמסגרת הסכם השיתוף יוחדה לנתבע, מופיעות חניות 12-14, וזאת בניגוד לטענת התובע ולפיה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

חניות אלו לא הוזכרו בטבלה. אך כאמור דירה זו נמכרה לגורם אחר, ובסופו של דבר, לא נרשמו חניות 12-13 כהצמדה לדירת הנתבע או לדירה כלשהי.

61. אשר לפסקי הדין שאליהם הפנה הנתבע בסיכומיו, אני סבור שאין בהם כדי להועיל לו. הן בעניין **אריה נחשון**, והן בפסק דין **כליפא**, לא נרשם תקנון מוסכם, אשר מכוחו הוצאו חלקים מהרכוש המשותף והוצמדו לדירות כבענייננו, משכך אי אפשר ללמוד מהם גזירה שווה.

62. אשר לפסק הדין בעניין **ליהי דוחובני**, שאליו הפנה הנתבע בסיכומיו, יפים הדברים שנקבעו על ידי כב' השופט יעקב שפסר, בעניין **אלי ורוני** (בפסקה 33): "**פסק הדין בעניין דוחובני, ניתן בבית משפט השלום ובשל כך, אינו מהווה הלכה מחייבת**". אוסיף כי עיון בפסק הדין בעניין **ליהי דוחובני** מעלה כי נסיבותיו העובדתיות שונות. כך למשל, נקבע בו כעניין שבעובדה כי כל בעלי הדירות הגיעו להסכמה ביחס לחלוקת השימוש ברכוש המשותף, והם נהגו בהתאם להסכמות אלו, במשך תקופה של 25 שנה (סעיפים 49-50 לפסק הדין בעניין **ליהי דוחובני**), מה שלא מתקיים בענייננו.

63. לפיכך, בשוקלי את השיקולים שהותוו בפסיקה, הרי שהם נוטים באופן מובהק לטובת קבלת התביעה, ובמסגרתה סילוק ידו של הנתבע משטח החניות בהתאם לתשריט הבית המשותף.

64. התוצאה - על הנתבע לסלק ידו משטח החניות שבמחלוקת. מכיוון שהחניות שבמחלוקת הן רכוש משותף, ומכיוון שהתקנון המוסכם שותק ביחס לשימוש ברכוש המשותף, יש לפעול בהתאם לאמור בסעיף 5 (א) לתקנון המצוי לתוספת לחוק המקרקעין, וכך האסיפה הכללית של בעלי הדירות היא זו שתקבע את "דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו" ביחס לחניות שבמחלוקת המיועדות לשמש כחניות אורחים, ובלבד שאין בכך כדי להעניק שימוש ייחודי למי מבעלי הדירות, אלא בהסכמת כל בעלי הדירות.

הסעד בדבר דמי שימוש ראויים - נדחה שעה שלא הוכח על ידי התובע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

65. אשר לדמי השימוש הראויים בסך של 112 ₪ לחודש. בהתאם לפסיקה, [ראו למשל ע"א (מחוזי תל אביב-יפו) 3/98 חנה גרינוולד נ' נעמי סילוני (נבו 28.2.1999)] למפקח על רישום מקרקעין סמכות לדון גם בדמי שימוש ראויים כאשר הוא דן בתביעה שעילתה סילוק יד [ראו הרחבה בעניין זה בפסק הדין בעניין (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 634/19 חבאני גדעון נ' קומימי בנימין, בפסקאות 33-36 (נבו 13.12.2021)].

66. כידוע, על התובע להוכיח לא רק את העובדה שנגרם לו נזק אלא להוכיח גם במידת ודאות סבירה את גובה הנזק [ע"א 9145/18 שרות מזור א' לתיקון ושיפוץ מוצרי חשמל ביתיים בע"מ נ' שרות פלוס בע"מ, בפסקה 21 (נבו 24.01.2021); רע"א 4933/22 שלמה ביטון נ' בוניך בנייה פתוח והשקעות בע"מ, בפסקה 18 (נבו 24.04.2023)]. לכך יש להוסיף כי ככלל, יש להימנע מפסיקה על דרך של אומדנה [ראו למשל דעת הרוב בע"א 355/80 אניסימוב נ' מלון טירת בת שבע, פ"ד לה(2) 800 (1981); דנ"א 4693/05 בי"ח כרמל-חיפה נ' מלול, פסקה 16 לפסק דינו של כב' השופט (כתוארו אז) גרוניס (נבו 29.8.2010)].

67. בענייננו גובה דמי השימוש לא הוכח על ידי התובע. כל שנטען הוא כי מדובר בסכום של 112 ₪ לחודש. היה על התובע להוכיח את גובה דמי השימוש, באמצעות ראיות מתאימות, כגון חוות דעת של שמאי, ולא על דרך של אומדנה, ומשלא עשה כן, לא עמד התובע בנטל המוטל עליו להוכיח את גובה דמי השימוש, ולכן אני דוחה את רכיב התביעה ביחס לדמי השימוש הראויים.

סיכום אופרטיבי

68. תביעת סילוק היד מתקבלת - ניתן בזאת צו, המורה לנתבע או מי מטעמו, לסלק ידו, משטח החניות שבמחלוקת (ראו גם סימון החניות שבמחלוקת במפת התשריט בסעיף 54 לעיל) ולפנות מהן על חשבונו כל ציוד או חפץ מכל סוג, ולהחזיר את המצב החניות שבמחלוקת לקדמותו בהתאם לתשריט, וזאת בתוך שלושים ימים ממועד פסק הדין.

69. הסעד בגין דמי השימוש הראויים - נדחה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/712/2022

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

הוצאות ההליך:

70. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות ריאליות ובכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך ([ע"א 7627/20 אייזלר החברה לניהול בע"מ נ' תפן מדיקל בע"מ, בפסקה 6 (נבו 24.02.2022); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018); רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)].

71. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן - "התקנות") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).

72. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: "בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

73. ובמיושם לענייננו - לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, בהתאם לאמות המידה שהותוו בפסיקה ונתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכללי לשכת עורכי הדין (התעריף המינימלי המומלץ), תש"ס-2000, לרבות להתנהלות הצדדים ולהוצאותיהם ולתוצאה שבה ההליך הסתיים, החלטתי כי על הנתבע, לשלם לתובע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/712/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את הוצאות ההליך, לרבות שכ"ט עו"ד כדון, בסך כולל של 7,500 ₪. הוצאות ההליך ישולמו בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן יישאו ריבית פיגורים לפי סעיף 5 (ב) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961 מיום מתן פסק הדין, ועל ליום מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים, כמקובל.
ניתן היום, כ' אייר תשפ"ד, 28 מאי 2024, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה